MATERIAL OFICIAL DE PREPARACIÓN

OPOSICIÓN: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera
TEMA 13 (Materias Específicas): Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de la asistencia social y de servicios sociales. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales.
CONVOCATORIA: BOP de Sevilla nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Tema 13. Los Servicios Sociales en España: noción constitucional de la asistencia social y de servicios sociales. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales

Convocatoria: Técnico/a Medio de Educación Social (Subescala Técnica, Grupo A2) — Excmo. Ayuntamiento de Utrera (Sevilla).

Bases Reguladoras: Publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP de Sevilla) nº 102 de 29 de mayo de 2026.

Normativa principal de referencia: Constitución Española de 1978 (arts. 1.1, 9.2, 14, 39, 40, 41, 49, 50, 148.1.20ª y 149.1.1ª); Estatuto de Autonomía para Andalucía (LO 2/2007, arts. 14, 23, 37, 61 y 84); Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA, arts. 1 a 13, 27 a 42); Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL, arts. 25.2.e y 26.1.c); Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA, art. 9.1); Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD); Decreto 48/2025, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía; y jurisprudencia constitucional vinculante (SSTC 76/1986, 146/1986, 239/2002 y 18/2017).

1. Los Servicios Sociales en España: concepto, evolución histórica y modelos de bienestar

1.1. Evolución histórica: de la beneficencia al derecho subjetivo de ciudadanía

La configuración actual del Sistema Público de Servicios Sociales en España es el resultado de un prolongado proceso de transformación jurídica, política y social que ha transitado desde la asistencia caritativa de raíz medieval hasta su consagración como el **cuarto pilar del Estado del Bienestar** (junto a las Pensiones, la Sanidad y la Educación pública):



1. **La Beneficencia decimonónica**: Articulada sobre la **Ley de Beneficencia de 20 de junio de 1849**, operaba como una respuesta asistencial graciable, discrecional, asistólica y punitiva ante la mendicidad y el desamparo, dividida en establecimientos generales, provinciales y municipales. El ciudadano no ostentaba un derecho exigible, sino una condición de súbdito socorrido.

2. **La consagración constitucional de 1978**: La proclamación de España como un **Estado social y democrático de Derecho** (**artículo 1.1 de la CE**) y el mandato de promoción de la igualdad real (**artículo 9.2 CE**) desterraron formalmente el modelo asistencialista tradicional, transformando la ayuda social en una función pública indelegable de garantía de derechos.
3. **El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (1988)**:
4. Aprobado por el Consejo de Ministros y formalizado mediante convenio de cooperación entre la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
5. Constituye el verdadero cimiento organizativo y financiero de los **Servicios Sociales Comunitarios** en el ámbito municipal, estructurado en torno a prestaciones básicas: información y orientación, ayuda a domicilio y apoyo a la unidad convivencial, alojamiento alternativo, y prevención e inserción social.
6. **Las Leyes autonómicas de tercera generación**:
7. Superada la primera ley andaluza (**Ley 2/1988, de 4 de abril**), Andalucía aprobó la vigente **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)**. Esta norma consagra el acceso a los servicios sociales como un **derecho subjetivo de la ciudadanía**, equiparando su tutela judicial a la de la sanidad o la educación, y blindando un catálogo de prestaciones garantizadas incondicionadas a disponibilidades presupuestarias coyunturales.

1.2. Concepto y fines de los Servicios Sociales

Conforme a la doctrina contemporánea y al **artículo 3 de la Ley 9/2016 (LSSA)**, los Servicios Sociales se definen como:

> *"El conjunto integrado de prestaciones, recursos, programas, equipamientos y actividades, de titularidad pública o privada, destinados a garantizar la igualdad de oportunidades, prevenir situaciones de riesgo o exclusión social, promover la autonomía personal y procurar la integración comunitaria y el bienestar de todas las personas."*

Sus fines esenciales comprenden:

- Garantizar la cobertura de las necesidades sociales básicas de la población.
- Prevenir las situaciones de exclusión social y promover la inclusión social activa.
- Proteger y apoyar a la infancia, las familias y las personas en situación de vulnerabilidad o desamparo.
- Promover la autonomía personal y atender las situaciones de dependencia.
- Fomentar la cohesión social, la convivencia ciudadana y la solidaridad comunitaria.

---

2. Noción constitucional de la asistencia social y de los servicios sociales

2.1. El fundamento constitucional de los Servicios Sociales

La Constitución Española de 1978 no contiene un Título monográfico dedicado a los Servicios Sociales, sino que su fundamento dogmático se halla irradiado a lo largo del texto constitucional a través de tres niveles normativos:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|            ARQUITECTURA CONSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. CLÁUSULA FUNDACIONAL Y VALOR SUPERIOR:                              |
|     - Art. 1.1 CE: Estado social y democrático de Derecho.              |
|     - Art. 10.1 CE: Dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad.  |
|                                                                         |
|  2. CLÁUSULA DE IGUALDAD REAL Y PROMOCIÓN (Art. 9.2 CE):                |
|     - Mandato imperativo a los poderes públicos de remover los obstáculos  |
|       que impidan la libertad e igualdad real y efectiva del individuo.    |
|                                                                         |
|  3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA (Cap. III Título I)|
|     - Art. 39 CE: Protección social, económica y jurídica de la familia y   |
|                   de los hijos (principio de protección integral a menores).|
|     - Art. 40 CE: Redistribución equitativa de la renta y pleno empleo.     |
|     - Art. 41 CE: Mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social.  |
|     - Art. 49 CE: Protección universal, accesibilidad y atención a personas |
|                   con DISCAPACIDAD (Reformado en febrero de 2024).          |
|     - Art. 50 CE: Suficiencia económica en la tercera edad y promoción de su|
|                   bienestar mediante un SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES.      |
|                                                                         |
|  4. TÍTULOS COMPETENCIALES:                                             |
|     - Art. 148.1.20ª CE: ASISTENCIA SOCIAL (Competencia asumible por CCAA). |
|     - Art. 149.1.1ª CE : CONDICIONES BÁSICAS DE IGUALDAD (Estado).          |
|     - Art. 149.1.17ª CE: LEGISLACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD SOCIAL (Estado).   |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

1. **El Estado social y la dignidad de la persona (arts. 1.1 y 10.1 CE)**: El calificativo "social" del Estado implica la superación del abstencionismo estatal, obligando a los poderes públicos a intervenir activamente en la estructura socioeconómica para corregir desigualdades estructurales. La dignidad personal actúa como premisa y límite de toda intervención asistencial.
2. **El artículo 9.2 de la CE**: Constituye el motor transformador del Estado del Bienestar:

> *"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social."*

1. **El bloque de Principios Rectores (Capítulo III del Título I)**:
2. **Artículo 39 CE**: Mandato de protección a la familia y a la infancia, base directa de la actuación del/la Educador/a Social en la prevención del desamparo y el absentismo.
3. **Artículo 49 CE (reforma de febrero de 2024)**: Supuso la eliminación del anacrónico término "disminuidos", sustituyéndolo por *"personas con discapacidad"*, adaptando la Constitución a la Convención de la ONU de 2006 e imponiendo a los poderes públicos políticas que garanticen su autonomía personal, inclusión comunitaria y accesibilidad universal.
4. **Artículo 50 CE**: Menciona de forma textual y pionera al *"sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio"* para las personas de la tercera edad.

2.2. Deslinde constitucional: 'Seguridad Social' frente a 'Asistencia Social'

Uno de los núcleos teóricos y prácticos más exigidos en cuestionarios de selección es la nítida delimitación entre las nociones de **Seguridad Social** y **Asistencia Social**:

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|          DESLINDE CONSTITUCIONAL: SEGURIDAD SOCIAL VS ASISTENCIA SOCIAL      |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  CRITERIO              SEGURIDAD SOCIAL             ASISTENCIA SOCIAL       |
|  --------------------  ---------------------------  ---------------------- |
|  Base Constitucional   Arts. 41 y 149.1.17ª CE      Arts. 9.2 y 148.1.20ª CE|
|                                                                         |
|  Competencia           ESTADO (Básica y Régimen     COMUNIDADES AUTÓNOMAS   |
|                        Económico exclusivo)         (Exclusiva sustantiva)  |
|                                                                         |
|  Financiación          Contributiva (Cotizaciones)  Presupuestaria general  |
|                        y transferencias del Estado  (Impuestos autonómicos) |
|                                                                         |
|  Naturaleza y Objeto   Contingencias laborales,     Situaciones de necesidad|
|                        jubilación, incapacidad,     social, vulnerabilidad, |
|                        desempleo (universal/prof.)  exclusión y dependencia |
|                                                                         |
|  Gestión Orgánica      INSS, TGSS, ISM              Consejerías CCAA y      |
|                        (Entidades Estatales)        Ayuntamientos locales   |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

2.3. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Asistencia Social

La delimitación jurídica del término constitucional "asistencia social" del artículo 148.1.20ª ha sido perfilada de forma vinculante por el Tribunal Constitucional a través de una sólida línea jurisprudencial:

1. **Sentencia fundacional STC 76/1986, de 9 de junio**:
2. El TC estableció que por **asistencia social** en sentido constitucional debe entenderse aquella técnica de protección pública desvinculada del sistema contributivo de la Seguridad Social, que atiende situaciones de necesidad no cubiertas por este, financiada con cargo a los presupuestos generales y atribuida a las Comunidades Autónomas.

3. **Sentencia STC 146/1986, de 25 de noviembre**:
4. Reitera que la asistencia social constituye un título competencial propio, autónomo y específico que permite a las CCAA diseñar sus propios sistemas de cobertura frente a la indigencia o marginación, sin que el Estado pueda ampararse en su competencia de Seguridad Social para vaciar el ámbito autonómico.
5. **Sentencia STC 239/2002, de 11 de diciembre**:
6. Aclara que la asistencia social moderna ha evolucionado desde el mero auxilio puntual de mínimos vitales hacia un **sistema integral de servicios sociales** que promueve el desarrollo integral, la integración social y la prevención de la marginación.
7. **Sentencia STC 18/2017, de 2 de febrero (sobre la Ley 39/2006 de Dependencia)**:
8. El Tribunal Constitucional valida la competencia estatal para regular las condiciones básicas del derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia al amparo del **artículo 149.1.1ª de la CE**, pero recuerda que la gestión, ordenación, prestación efectiva y desarrollo normativo corresponden de forma exclusiva a las Comunidades Autónomas.

3. Competencias institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales

El sistema de servicios sociales en España responde a un modelo de gobernanza multinivel donde confluyen tres esferas de gobierno territorial: Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|           MAPA COMPETENCIAL MULTINIVEL DE LOS SERVICIOS SOCIALES        |
+-------------------------------------------------------------------------+
|                                                                         |
|  1. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:                                  |
|     - Art. 149.1.1ª CE: Regulación de condiciones básicas de igualdad   |
|       (Ley 39/2006 - LAPAD / SAAD).                                    |
|     - Art. 149.1.17ª CE: Pensiones No Contributivas de Seguridad Social.|
|     - Financiación parcial: Plan Concertado de Servicios Sociales.      |
|     - Conferencia Sectorial de Servicios Sociales (coordinación).       |
|                                                                         |
|  2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Junta de Andalucía):                         |
|     - Art. 148.1.20ª CE y Art. 61 EAAnd: COMPETENCIA EXCLUSIVA.         |
|     - Potestad legislativa: Ley 9/2016 de Servicios Sociales (LSSA).    |
|     - Planificación general, mapa de servicios sociales e inspección.   |
|     - Servicios Sociales Especializados y Catálogo de Prestaciones (48/2025)|
|                                                                         |
|  3. ENTIDADES LOCALES (Excmo. Ayuntamiento de Utrera, ~52.000 hab.):    |
|     - Arts. 25.2.e y 26.1.c LRBRL + Art. 9.1 LAULA: COMPETENCIA PROPIA. |
|     - Gestión obligatoria de Servicios Sociales Comunitarios (>20.000 hab.) |
|     - Detección, información, valoración, PIS y atención inmediata.     |
|     - Programas específicos: Absentismo escolar (EMAE), Familia (ETF).  |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

3.1. Competencias del Estado

El Estado carece de un título competencial expreso denominado "servicios sociales" en el artículo 149.1 de la CE. No obstante, despliega una notable incidencia a través de sus **títulos competenciales transversales**:

1. **Artículo 149.1.1ª CE (Condiciones básicas de igualdad)**:

2. Permite al Estado fijar un suelo común o núcleo irreductible de derechos para toda la ciudadanía con independencia de su lugar de residencia.
3. Es el soporte constitucional de la **Ley 39/2006, de 14 de diciembre (LAPAD)**, que configura el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y define el catálogo estatal de prestaciones (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día/noche, atención residencial y prestaciones económicas).
4. **Artículo 149.1.17ª CE (Régimen económico de la Seguridad Social)**:
5. Ampara las Pensiones No Contributivas (PNC) de jubilación e invalidez (**Real Decreto Legislativo 8/2015, TRLGSS**) y el Ingreso Mínimo Vital (**Ley 19/2021, de 20 de diciembre**).
6. **Cooperación y armonización financiera**:
7. A través del **Plan Concertado de Prestaciones Básicas**, el Ministerio transfiere fondos a las Comunidades Autónomas para su distribución a corporaciones locales.
8. En el seno de la **Conferencia Sectorial de Servicios Sociales**, presidida por el Ministerio competente e integrada por los Consejeros autonómicos, se aprueban los criterios de distribución de fondos y los acuerdos marco del sistema.

3.2. Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía

En virtud del **artículo 148.1.20ª de la CE**, la Comunidad Autónoma de Andalucía asumió la máxima cota competencial en su Estatuto de Autonomía.

El **artículo 61 de la Ley Orgánica 2/2007 (EAAnd)** consagra de forma taxativa:

> *"1. Corresponde a la Comunidad Autónoma la **competencia exclusiva en materia de servicios sociales**, que en todo caso incluye:*
> *a) La regulación, ordenación y gestión de los servicios sociales, las prestaciones técnicas y económicas con finalidad de prevención, protección, promoción e inserción social.*
> *b) La regulación y aprobación de los planes y programas específicos dirigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social.*
> *c) Las instituciones de tutela y protección de menores de edad que se encuentren en situación de desamparo o riesgo (...)."*

En ejercicio de esta competencia exclusiva, Andalucía promulgó la **Ley 9/2016 (LSSA)**, que vertebra el Sistema Público en dos niveles de atención:

- **Nivel Comunitario**: Atención primaria de acceso universal, descentralizada en los Ayuntamientos.
- **Nivel Especializado**: Atención técnica de mayor complejidad y recursos residenciales específicos (centros de menores, residencias de discapacidad o exclusión severa).

3.3. El marco competencial local: El régimen del Ayuntamiento de Utrera

La Administración Local no es un mero ejecutor delegado de la Junta, sino que ostenta **competencias propias reconocidas por ley básica estatal y autonómica**:

1. **Ley 7/1985 (LRBRL)**:
2. **Artículo 25.2.e**: Atribuye al Municipio competencia propia en:

> *"Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social."*

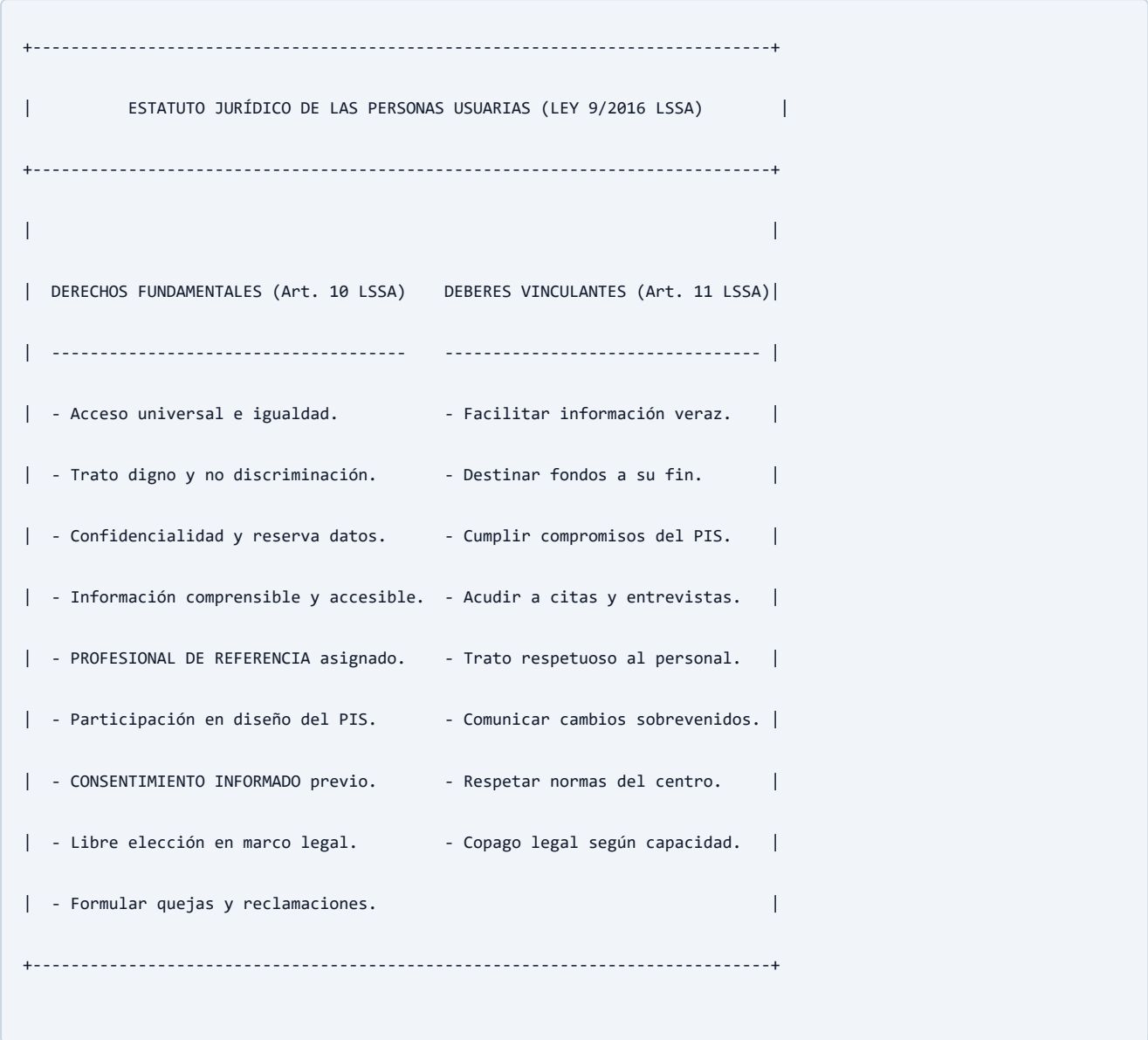
- **Artículo 26.1.c**: Fija la obligatoriedad ineludible de los servicios sociales comunitarios en municipios con población **superior a 20.000 habitantes** (**tramo de Utrera, con ~52.000 habitantes**).
- **Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)**:

- Su **artículo 9.1** reconoce como competencia municipal propia en Andalucía la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios, la gestión del catálogo de prestaciones en dicho nivel y la promoción de planes locales de inclusión social.

---

4. Régimen de derechos y deberes de los usuarios de los servicios sociales

La **Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA)** regula en su Título I, Capítulo II (**artículos 9 a 13**) el estatuto jurídico integral de las personas usuarias, transformando la relación asistencial tradicional en una relación jurídica sinalagmática de derechos subjetivos y obligaciones correlativas.



4.1. Derechos de las personas usuarias (artículo 10 de la LSSA)

El **artículo 10 de la Ley 9/2016** consagra un catálogo exhaustivo y garantista de derechos de las personas destinatarias del Sistema Público:

1. **Derecho de acceso universal (10.a)**: A acceder al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía en condiciones de igualdad, equidad y no discriminación por razón de nacimiento, etnia, sexo, religión, orientación sexual o cualquier otra condición.

2. **Derecho a un trato digno y respetuoso (10.b)**: A ser tratadas con respeto a su dignidad personal, intimidad, autonomía y convicciones personales.
3. **Derecho a la confidencialidad y protección de datos (10.c)**: A la reserva absoluta respecto a los datos de carácter personal y a la información que conste en su expediente social e **Historia Social Única electrónica** (**artículo 50 LSSA**), conforme al RGPD y a la LOPDGDD 3/2018.
4. **Derecho a la información (10.d)**: A recibir información suficiente, veraz, actualizada y en lenguaje comprensible sobre las prestaciones, recursos disponibles, requisitos de acceso y estado de tramitación de sus solicitudes.
5. **Derecho a la asignación de una persona profesional de referencia (10.e)**:
6. **Regla de examen capital**: Todo ciudadano que acceda al Sistema Público tiene derecho a que se le asigne una persona profesional de referencia (**Trabajador/a Social o Educador/a Social**) que coordine su atención social, canalice sus demandas, elabore el diagnóstico y lidere el seguimiento de su expediente.
7. **Derecho a la valoración técnica y al Proyecto de Intervención Social (10.f y 10.g)**:
8. A una valoración integral de sus necesidades sociales mediante un diagnóstico técnico fundado.
9. A participar activamente en el diseño, elaboración, aplicación y evaluación de su **Proyecto de Intervención Social (PIS)** o plan de atención individualizado.
10. **Derecho al consentimiento informado (10.h)**: A prestar o denegar libremente su consentimiento respecto a las actuaciones propuestas, salvo supuestos judiciales o de grave riesgo para menores e incapacitados.
11. **Derecho a la libre elección (10.j)**: A elegir libremente la persona profesional de referencia y el centro de atención, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
12. **Derecho a presentar quejas y sugerencias (10.n)**: A disponer de hojas de reclamaciones y sugerencias en todos los centros y servicios y a recibir contestación motivada en plazo legal.

4.2. Deberes de las personas usuarias (artículo 11 de la LSSA)

El **artículo 11 de la Ley 9/2016** rompe con la concepción puramente pasiva del receptor de ayudas, imponiendo obligaciones estrictas de corresponsabilidad social:

1. **Deber de veracidad en la información (11.a)**: Facilitar datos fidedignos, completos y veraces sobre sus circunstancias personales, familiares, de salud y socioeconómicas, así como aportar la documentación preceptiva que le sea requerida.
2. **Deber de afectación finalista de las prestaciones económicas (11.b)**:
3. **Obligación esencial**: Destinar las prestaciones económicas y ayudas dinerarias percibidas (como las Ayudas de Emergencia Social o Ayudas Económicas Familiares) **estrictamente a la finalidad para la que fueron concedidas**. Su desvío a fines distintos genera la revocación y el reintegro de las cantidades.
4. **Deber de cumplimiento del Proyecto de Intervención Social (11.c)**:
5. Cumplir las condiciones, acuerdos y compromisos asumidos en el **Proyecto de Intervención Social (PIS)** o Programa Individual de Atención (PIA), colaborando activamente con el equipo técnico.
6. **Deber de comparecencia (11.d)**: Acudir puntualmente a las entrevistas, revisiones, citas y actividades programadas por su profesional de referencia o el equipo interdisciplinar.
7. **Deber de comunicación de variaciones (11.e)**: Poner en conocimiento del centro o profesional de referencia cualquier cambio sobrevenido en sus circunstancias familiares, económicas, habitacionales o de residencia que pueda modificar o extinguir el derecho a la prestación.
8. **Deber de trato respetuoso (11.f)**: Respetar la dignidad, integridad y autoridad técnica de los profesionales que les atienden, así como la de los demás usuarios del centro.

9. **Deber de cumplimiento de normas y cuidado de instalaciones (11.g)**: Observar las normas de convivencia y funcionamiento de los centros y cuidar los equipamientos y bienes públicos puestos a su disposición.
10. **Deber de contribución financiera (copago) (11.h)**: Contribuir a la financiación del coste de los servicios no gratuitos en la cuantía que resulte de la aplicación de los baremos legalmente fijados en función de su capacidad económica individual.

4.3. Garantías y consecuencias jurídicas del incumplimiento (artículos 12 y 13 LSSA)

- El **artículo 12 de la LSSA** impone a las Administraciones públicas el deber de tutelar activamente el ejercicio de estos derechos y fiscalizar el cumplimiento de los deberes.
- El incumplimiento culpable y reiterado de los deberes por parte de los usuarios puede dar lugar a la **suspensión temporal o extinción definitiva de las prestaciones reconocidas**, previo expediente contradictorio con audiencia del interesado, e incluso a sanciones administrativas conforme al régimen sancionador del Título VIII de la LSSA (**artículos 125 a 138**), garantizándose siempre la no desprotección de menores o personas vulnerables dependientes.

---

5. Articulación técnica con la Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera

5.1. El Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Utrera

En el **Excmo. Ayuntamiento de Utrera**, las competencias municipales de atención primaria se articulan a través del **Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios**, con sede central en la **calle Catalina de Perea, 32**, complementado por módulos y puntos de atención descentralizada en barriadas de actuación preferente y pedanías:

- Al superar los **51.500 habitantes**, Utrera gestiona directamente su red de servicios sociales comunitarios conforme a los **artículos 26.1.c de la LRBRL** y **9.1 de la LAULA**, disponiendo de un equipo interdisciplinar compuesto por Trabajadores Sociales, Educadores Sociales, Psicólogos y personal administrativo.

5.2. El/la Educador/a Social como profesional de referencia

La asignación de la **persona profesional de referencia (artículo 10.e de la LSSA)** cobra especial relevancia en la intervención socioeducativa:

1. **Población diana y ámbito de actuación**:
2. El/la Técnico/a Medio de Educación Social ejerce habitualmente como profesional de referencia en expedientes que involucran a menores en riesgo, familias con desestructuración convivencial y programas de prevención comunitaria:
3. **Equipo Municipal de Absentismo Escolar (EMAE)**: Seguimiento directo de menores absentistas en centros educativos de primaria y secundaria de Utrera.
4. **Equipos de Tratamiento Familiar (ETF)**: Atención especializada a familias con menores a cargo en situación de riesgo o desprotección grave (*Decreto 100/2022*).
5. **Elaboración y seguimiento del Proyecto de Intervención Social (PIS)**:
6. El/la Educador/a Social diseña con la familia el PIS, estableciendo compromisos concretos y evaluables: regularización de la asistencia escolar, adquisición de hábitos higiénico-sanitarios, pautas parentales positivas y asistencia a talleres socioeducativos.

5.3. Exigibilidad de deberes y corresponsabilidad en barriadas de intervención preferente

En zonas desfavorecidas de Utrera, como la **Barriada El Tinte** o las pedanías rurales (**Guadalema de los Quintero, Trajano, Pinzón**), la labor socioeducativa articula el binomio derechos-deberes:

- **Corresponsabilidad educativa**: Ante la tramitación de Ayudas Económicas Familiares o Ayudas de Emergencia Social, el profesional recuerda que el derecho a la ayuda dineraria está legalmente vinculado al **deber de afectación finalista** (**artículo 11.b LSSA**) y al **deber de cumplimiento del PIS** (**artículo 11.c LSSA**).
- **Intervención ante el incumplimiento**: Si los progenitores no escolarizan al menor o no acuden a las citas, el/la Educador/a Social no actúa con carácter punitivo inmediato, sino mediante apercibimientos socioeducativos y revisión de compromisos. Solo ante la persistencia dolosa se eleva propuesta técnica de suspensión de la ayuda económica a la Concejalía Delegada, velando siempre por que dicha suspensión no agrave la situación de desamparo del menor tutelado (**artículo 39 CE** y **Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía**).

---

6. Secciones Pedagógicas de Cierre

A. Datos de Examen (Memorización Rápida)

1. **Art. 1.1 CE**: Proclama a España como un Estado social y democrático de Derecho.
2. **Art. 9.2 CE**: Cláusula de igualdad real y efectiva y mandato de remoción de obstáculos.
3. **Art. 39 CE**: Mandato de protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos.
4. **Art. 41 CE**: Mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos.
5. **Art. 49 CE (reformado en febrero de 2024)**: Protección universal y autonomía de las personas con discapacidad (elimina el término "disminuidos").
6. **Art. 50 CE**: Menciona textualmente al *"sistema de servicios sociales"* para la tercera edad.
7. **Art. 148.1.20ª CE**: Atribuye a las CCAA la competencia exclusiva sobre **Asistencia Social**.
8. **Art. 149.1.1ª CE**: Título estatal de **condiciones básicas de igualdad** (base de la LAPAD 39/2006).
9. **Art. 149.1.17ª CE**: Competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica y régimen económico de la **Seguridad Social**.
10. **STC 76/1986**: Define la asistencia social como técnica no contributiva, desgajada de la Seguridad Social y transferida a las CCAA.
11. **Plan Concertado (1988)**: Acuerdo Estado-CCAA-FEMP que estructura la red básica de Servicios Sociales Municipales.
12. **Art. 61 EAAnd (LO 2/2007)**: Atribuye a Andalucía la **competencia exclusiva en materia de servicios sociales**.
13. **Ley 9/2016, de 27 de diciembre (LSSA)**: Ley de Servicios Sociales de Andalucía; consagra el **derecho subjetivo** al sistema.
14. **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**: Aprueba el nuevo Catálogo de Prestaciones del SPSSA.
15. **Art. 25.2.e LRBRL**: Competencia propia municipal en evaluación de necesidades y atención a la exclusión.
16. **Art. 26.1.c LRBRL**: Servicios sociales comunitarios obligatorios en municipios de **más de 20.000 habitantes** (como Utrera, ~52.000 hab.).
17. **Art. 9.1 LAULA**: Atribuye la gestión de los Servicios Sociales Comunitarios como competencia propia municipal en Andalucía.
18. **Art. 10 LSSA**: Catálogo exhaustivo de **derechos** de las personas usuarias (información, dignidad, confidencialidad, PIS, quejas).

19. **Art. 10.e LSSA**: Derecho a la asignación de una **persona profesional de referencia**.
20. **Art. 11 LSSA**: Catálogo de **deberes** de las personas usuarias (veracidad, afectación de fondos, cumplir el PIS, comparecer, copago).
21. **Art. 11.b LSSA**: Deber de destinar las ayudas económicas **estrictamente a la finalidad para la que fueron concedidas**.
22. **Art. 50 LSSA**: Regula la **Historia Social Única electrónica** en Andalucía.

B. Esquema de Repaso Rápido

```
================================================================================

LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

================================================================================



 1. BASES CONSTITUCIONALES

 2. Estado Social (1.1) + Igualdad real y remoción de obstáculos (9.2).

 3. Principios rectores: Familia (39), Discapacidad (49 reformado 2024), Tercera edad (50).

 4. Seguridad Social (41 / 149.1.17ª) VS Asistencia Social (148.1.20ª / STC 76/1986).



 1. ARQUITECTURA COMPETENCIAL

 2. Estado: Art. 149.1.1ª (Condiciones básicas de igualdad -> Ley 39/2006 LAPAD).

 3. CCAA (Andalucía): Art. 61 EAAnd -> Competencia EXCLUSIVA (Ley 9/2016 LSSA).

 4. Municipios (Utrera > 20.000 hab.): Art. 25.2.e y 26.1.c LRBRL + Art. 9.1 LAULA


-> Competencia PROPIA en Comunitarios.



 1. ESTATUTO DE LA PERSONA USUARIA (Ley 9/2016 LSSA)

 2. DERECHOS (Art. 10):

 3. Acceso universal e igualdad.

 4. Confidencialidad y reserva de datos.

 5. Asignación de PROFESIONAL DE REFERENCIA (10.e).

 6. Participación activa en el Proyecto de Intervención Social (PIS).

 7. Consentimiento informado previo.

 8. DEBERES (Art. 11):

 9. Facilitar información veraz.

10. AFECTACIÓN FINALISTA de las prestaciones económicas (11.b).

11. CUMPLIR los compromisos del PIS (11.c).

12. Comparecer puntualmente a las citas (11.d).

13. Respetar al personal y copago reglamentario.
```

```
1. REALIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE UTRERA (~52.000 hab.)

2. Sede: Centro de Servicios Sociales Comunitarios (C/ Catalina de Perea, 32).

3. Rol Educación Social: Profesional de referencia en absentismo (EMAE) y familia (ETF).

4. Ámbitos preferentes: Barriada El Tinte y pedanías (Guadalema, Trajano, Pinzón).


================================================================================
```

C. Trampas del Test

1. **¿Figura la materia 'servicios sociales' como título competencial expreso en el artículo 149.1 de la CE?**
2. *Trampa*: Responder que el Estado tiene la competencia exclusiva en servicios sociales por el art. 149.1.
3. *Clave test*: **Falso**. En el artículo 149.1 de la CE **no existe el título 'servicios sociales'**. La competencia sustantiva es exclusiva de las CCAA al amparo del **artículo 148.1.20ª CE** (Asistencia Social). El Estado solo interviene transversalmente mediante las condiciones básicas de igualdad (**artículo 149.1.1ª CE**) y la Seguridad Social (**artículo 149.1.17ª CE**).

1. **¿Es lo mismo 'Seguridad Social' que 'Asistencia Social' en la Constitución?**
2. *Trampa*: Considerar que la asistencia social es una rama integrada dentro de la Seguridad Social del art. 41.
3. *Clave test*: **Error grave**. Son títulos distintos: la Seguridad Social es competencia exclusiva estatal (art. 149.1.17ª) y de financiación contributiva; la Asistencia Social es competencia autonómica exclusiva (art. 148.1.20ª) y de financiación presupuestaria general (doctrina vinculante **STC 76/1986**).

1. **¿Cuál es el umbral de población que obliga a un municipio a prestar servicios sociales comunitarios?**
2. *Trampa*: Marcar 5.000 habitantes o 50.000 habitantes.
3. *Clave test*: El **artículo 26.1.c de la LRBRL** fija como obligatorio el servicio de evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención a la exclusión en municipios con población **superior a 20.000 habitantes** (como Utrera). Por debajo de esa cifra, la competencia la presta o coordina la Diputación Provincial.

1. **¿Tiene derecho el usuario a la asignación de un profesional de referencia?**
2. *Trampa*: Afirmar que es una mera recomendación organizativa potestativa del centro.
3. *Clave test*: **Es un derecho subjetivo legal expreso**. El **artículo 10.e de la Ley 9/2016** consagra de forma preceptiva el derecho a la asignación de una persona profesional de referencia (generalmente Trabajador/a Social o Educador/a Social).

1. **¿Puede el usuario gastar libremente el dinero de una Ayuda de Emergencia Social en lo que estime oportuno?**
2. *Trampa*: Creer que al ser una prestación monetaria ingresada en su cuenta corriente no está sujeta a control de destino.
3. *Clave test*: **Falso**. El **artículo 11.b de la Ley 9/2016** impone el deber ineludible de **destinar las prestaciones económicas estrictamente a la finalidad para la que fueron concedidas**. Su desvío constituye causa legal de revocación y reintegro.

1. **¿Qué término utiliza actualmente el artículo 49 de la Constitución tras su reforma de 2024?**
2. *Trampa*: Marcar que la Constitución sigue hablando de "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".
3. *Clave test*: La reforma constitucional de **febrero de 2024** sustituyó íntegramente dicho concepto por el de **"personas con discapacidad"**, adecuando el texto al lenguaje internacional de derechos humanos.

1. **¿Es competente el Estado para gestionar los centros de menores o de servicios sociales en Andalucía?**
2. *Trampa*: Suponer que el Estado gestiona los centros de protección de menores en casos de extranjeros no acompañados.
3. *Clave test*: **No**. Conforme al **artículo 61.1.c del Estatuto de Autonomía de Andalucía**, la tutela y protección de menores en desamparo o riesgo es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía.

D. Enfoque Práctico para el Ayuntamiento de Utrera

En un supuesto práctico de la oposición para Técnico/a Medio de Educación Social en el Excmo. Ayuntamiento de Utrera:

- **Intervención socioeducativa en el marco del Proyecto de Intervención Social (PIS)**: En una intervención con una familia con menores absentistas en la **Barriada El Tinte**, el/la Educador/a Social asignado como **profesional de referencia (artículo 10.e LSSA)** en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios (calle Catalina de Perea, 32) formula el diagnóstico de necesidades y consensúa el PIS.
- **Exigibilidad de deberes y garantía de derechos**: El profesional informa a los progenitores de su derecho subjetivo a las prestaciones del Catálogo (**artículo 10 LSSA**), pero advierte formalmente de sus **deberes legales (artículo 11 LSSA)**: comparecer a las tutorías, cumplir los compromisos educativos del menor y destinar la Ayuda Económica Familiar concedida a la alimentación y material escolar (**artículo 11.b LSSA**).
- **Gestión ante el incumplimiento**: Si la familia desatiende reiteradamente las citas o desvía los fondos, el/la Educador/a Social emite informe técnico motivado proponiendo la suspensión temporal de la ayuda, garantizando el trámite de audiencia previa (**artículo 12 LSSA**) y preservando en todo momento el interés superior del menor y la no desprotección alimentaria básica (**artículo 39 CE** y **Ley 4/2021 de Infancia de Andalucía**).

E. Fuentes Oficiales y Normativa Consolidada

- **Constitución Española de 1978**: Artículos 1.1, 9.2, 10.1, 14, 39, 41, 49 (reformado en 2024), 50, 148.1.20ª y 149.1.1ª. BOE consolidado.
- **Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo**, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía: Artículos 14, 23, 37 y 61. BOJA consolidado.
- **Ley 9/2016, de 27 de diciembre**, de Servicios Sociales de Andalucía (LSSA): Artículos 1 a 13 (derechos y deberes), 27 a 42 (organización territorial) y 50 (Historia Social Única). BOJA consolidado.
- **Ley 7/1985, de 2 de abril**, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL): Artículos 25.2.e y 26.1.c. BOE consolidado.
- **Ley 5/2010, de 11 de junio**, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA): Artículo 9.1. BOJA consolidado.
- **Ley 39/2006, de 14 de diciembre**, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD). BOE consolidado.
- **Decreto 48/2025, de 25 de febrero**, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. BOJA de 03/03/2025.

- **Jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional**: SSTC 76/1986 y 146/1986 (delimitación entre Asistencia Social y Seguridad Social), 239/2002 (concepto moderno de asistencia social) y 18/2017 (constitucionalidad de la Ley de Dependencia).